CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

PROCURADOR DEL COMUN
DE CASTILLA Y LEON
FECHA: 31/07/2008
NUMERO SALIDA: 200809503S

Javier Amoedo Conde

RE nº 07/08
08.08.08

Plataforma por el Parque Natural de Candelario
[redacted]
37003 – CANDELARIO
(SALAMANCA)

León, a 28 de julio de 2008

Una vez finalizadas las gestiones de investigación y análisis relacionadas con la queja por Uds. presentada ante esta Procuraduría, registrada con el número de referencia **Q/014-2004/07,** en uso de las facultades que nos confieren el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, modificada por la Ley 11/2001, de 22 de noviembre, se ha estimado oportuno dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, mediante Resolución de cuyo contenido les informamos mediante la copia adjunta, de acuerdo con lo exigido por el artículo 21.1 de la Ley del Procurador del Común.

En cuanto tengamos la oportuna respuesta de la Administración, les haremos saber cuál es su postura frente a nuestra Resolución.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN

Fdo.: Javier Amoedo Conde

Plaza de San Marcos, nº 5 • Telf.: 987 27 00 95 • Fax: 987 27 01 43 • e-mail: pccyl@pccyl.es • 24001 LEÓN

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

La cuestión objeto de queja hace referencia tanto al retraso en la protección del futuro Parque Natural de Candelario, como a la falta de vigilancia de las condiciones ambientales de la estación de esquí "Sierra de Béjar". En efecto, en el año 1992, se inició la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de Candelario, confluyendo, a su vez, en dicho espacio varias figuras de protección: Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Important Bird Area (IBA), lo que denota la importancia de la zona para el cumplimiento de los objetivos de la Biodiversidad Europea.

Sobre esta cuestión, la Consejería de Medio Ambiente informa que, "*con fecha 10 de junio de 2004 (BOCyL n° 110) se publicó la Resolución de 1 de junio de 2004, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente por la que se licitaba la contratación de la Elaboración de las Bases para la Ordenación, el Uso y la Gestión del Espacio Natural de Candelario (Salamanca), habiéndose resuelto dicho expediente con la entrega por parte del equipo redactor del documento de Bases para la Ordenación, el Uso y la Gestión en 2006*". Tras el estudio de dicho documento, el Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General del Medio Natural "*está abordando el análisis de toda la documentación existente, en aras a realizar una propuesta de zonificación, directrices y normativa que sirvan de base a la participación de las entidades locales e intereses sociales del territorio afectado por la Orden de Inicio, tal como establece la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León, en su art. 32*".

Por consiguiente, prosigue el informe remitido por la Administración autonómica, "*una vez establecida esta propuesta de zonificación, directrices y normativa, el documento completo será remitido a todas las Entidades Locales afectadas para, con su colaboración, realizar la propuesta inicial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que será sometido con posterioridad al tramite de información pública, y demás pasos establecidos por la Ley 8/1991.*"

Con respecto a la construcción de la infraestructura turística, en el escrito de queja se manifiesta la disconformidad de su autor con la ubicación de la estación de

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

esquí mencionada en el interior del futuro Parque Natural. Así, la Ponencia Técnica provincial elevó una propuesta desfavorable debido a que podía suponer un grave menoscabo para los valores del futuro espacio natural protegido; sin embargo, esta fue informada favorablemente, según consta en la Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al tenerse en cuenta que *"uno de los objetivos de la ordenación, el uso y la gestión de espacio natural de Candelario está basado en favorecer el desarrollo socioeconómico con un uso racional de los recursos propios, promoviendo, entre otras, aquellas acciones que fomenten el turismo ligado a los valores del Espacio Natural Protegido, como forma activa de preservación del medio natural, y dado que no se trata de proyectar una estación de esquí, sino de la construcción de un núcleo de servicio con las infraestructuras necesarias, pero las mínimas, para el aprovechamiento de un recurso natural, la nieve y la montaña, en los períodos en que sea posible su utilización* (el subrayado es nuestro)*"*. Igualmente, hay que tener en cuenta que *"es necesario contemplar las expectativas de la población de la zona, que ve en estas iniciativas una posible salida a la crisis económica y social provocada por la pérdida de tejido industrial, y que dificultar esta posibilidad de desarrollo podría incluso provocar reacciones por parte de la población en contra de la propia naturaleza, tal y como ha ocurrido en otros espacios naturales"*. En consecuencia, se imponen una serie de condiciones estrictas para el funcionamiento.

- El telesilla debe finalizar como máximo a la cota de 2.250 metros para evitar el acceso masivo e incontrolado de deportistas a la cumbre y zonas protegidas y sensibles del Parque Regional de Sierra de Gredos.
- En ningún caso, el proyecto puede incidir en la conservación de habitats naturales considerados como "prioritarios".
- Con el fin de no afectar de manera crítica a las interesantes poblaciones de anfibios y reptiles del área del proyecto, no se podrá efectuar ninguna actuación que suponga una eliminación de la cubierta vegetal o de la

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

actual estabilidad del terreno, evitando así, por otra parte, el desencadenamiento de fenómenos erosivos.

- Se deben adoptar medidas para que las construcciones de la instalación se integren paisajísticamente con el entorno.
- Se debe soterrar parte de la línea eléctrica de alta tensión (a partir de los 1.600 metros de altura) con medidas de protección para la avifauna de la zona.
- No se contempla la construcción de ninguna carretera que posibilite la llegada de los usuarios a los edificios de servicios y a la pista de esquí.
- Se debe diseñar un mecanismo de gestión que limite el acceso a la Sierra desde La Hoya, de forma que no se supere nunca la capacidad máxima diseñada para vehículos y personas, todo ello con el fin de moderar y limitar la presión antrópica sobre la zona.
- Los terrenos destinados a las pistas de esquí en la ladera de "La Covatilla" solo podrán destinarse a la práctica del mismo desde el 1 de noviembre al 1 de mayo.

Por lo tanto, para la puesta en marcha de este centro turístico, se tuvo en cuenta condicionamientos socio-económicos para intentar revitalizar una comarca en declive como Béjar. Sin embargo, de acuerdo con lo que han expuesto diversas Asociaciones, como Ecologistas en Acción-Salamanca y la Plataforma por el Parque Natural de Candelario, se ha llevado a cabo la construcción "de facto" de la Estación de esquí sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, tal como consta en los diversos permisos administrativos otorgados:

- Autorización provisional del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de 23 de agosto de 2001 para variar los parámetros de las pistas de esquí alpino.

Plaza de San Marcos, nº 5 • Telf.: 987 27 00 95 • Fax: 987 27 01 43 • e-mail: pccyl@pccyl.es • 24001 LEÓN

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

- Informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de 23 de agosto de 2001 para el uso de máquinas de cadenas tipo bulldozer y decapado de terreno en determinadas cotas.
- Informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de 16 de agosto de 2002 sobre la ampliación de pistas en la Cimera de las Covatillas.
- Informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de 3 de marzo de 2004 de pruebas de innivación artificial en el Centro de Turismo de Béjar.
- Informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de 5 de agosto de 2004 para ampliación y mejora en los edificios principal y auxiliar de la estación de esquí.
- Informe favorable de los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Salamanca del inicio de expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico como consecuencia de la solicitud de licencia de obras para la reforma y ampliación del Centro Turístico.
- Se ha incrementado el número de pistas de las autorizadas (dos) en su momento en la anterior Evaluación de Impacto Ambiental.

Todos estas actuaciones motivaron, de acuerdo con lo expuesto por el autor de la queja, la formulación de una denuncia por parte de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente reconoce que es cierta la denuncia presentada, pero que el informe aportado por dichos Agentes fija como conclusión que *"...las obras que se están realizando son de mantenimiento de la estación de esquí y no se aprecian derivaciones de aguas para uso privado"*. Además, continúa informando el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca que, *"con fecha 11 de octubre de 2007 el técnico de impacto ambiental emite informe en el que manifiesta que en el seguimiento regular que el mencionado Servicio realiza sobre el asunto de referencia, se ha girado la última visita sobre el terreno el 16 de agosto de*

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

2007, comprobando en la misma que las actuaciones y obras denunciadas y que la empresa concesionaria estaba ejecutando, se atenían estrictamente a las obras de mantenimiento documentadas por la empresa e informadas favorablemente por ese Servicio, como prescribe la declaración de impacto ambiental. En la misma visita se pudo constatar en los alrededores de los terrenos de la estación la presencia de pequeñas agüeras, realizadas, como es tradicional en la zona, por los habitantes del lugar, manifestando la empresa concesionaria su falta de intervención en las mismas, y comprobando que de ninguna forma conducían el agua a la zona de intervención del telesilla, coincidiendo totalmente con lo expresado en el informe del SEPRONA de 13 de junio."

En consecuencia, *"el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca considera que las actuaciones de la empresa concesionaria de la estación de esquí que han sido denunciadas por Ecologistas en Acción, han sido realizadas teniendo en cuenta los valores ambientales de la zona de actuación, dentro del proyecto autorizado por autoridad competente, y observando estrictamente la declaración de impacto ambiental".*

No obstante, como consecuencia de la alta afluencia de público, el Ayuntamiento de Béjar, como promotor de la estación de esquí, presentó un proyecto para acomodar todas estas actuaciones ejecutadas y autorizadas con la finalidad de dar un impulso a la mencionada actividad, dada la gran afluencia de público, con la finalidad de resolver los problemas de seguridad de los usuarios. Para ello, el promotor encargó un Plan Director para el acondicionamiento y ampliación de la mencionada estación de esquí:

- Actuaciones en postas: ampliación de la "Pista de debutantes" (A-1), ampliación de la pista de "Las Cimeras" (A-2), creación de un Snowpark (A-3) y ampliación de plataforma (A-4).
- Ejecución y acondicionamiento de caminos de servicio y auxiliares, e iluminación de la pista de debutantes.

- Instalación de un Parque de nieve (desmontable).
- Acondicionamiento de una zona para el esquí de fondo.
- Ejecución de un sistema de drenaje de la estación.
- Construcción de tres balsas.
- Instalación de nuevos remontes y ampliación de energía eléctrica.
- Instalación de una nueva EDAR y de un sistema de innivación.
- Ampliación del aparcamiento.

Igualmente, dentro de las alternativas presentadas, se consideraba la Alternativa C como la más idónea. Esta ampliación fue sometida también a información pública (BOCyL de 9 de marzo de 2006), presentándose una serie de alegaciones a dicho proyecto:

- 6 alegaciones presentadas por Asociaciones de empresarios y/o defensa del turismo de esquí en la zona (TURISCAN, ASOCOVA y otras).
- 1 alegación de la Sociedad de Vecinos de la Sierra de Tremedal.
- 9 alegaciones presentadas por asociaciones de defensa de la naturaleza.
- 3 alegaciones presentadas por ayuntamientos (Candelario, Solana de Ávila y Navacarros).
- 3 alegaciones presentadas por grupos políticos de Izquierda Unida.
- 123 alegaciones de particulares

Ante la falta de definición de dicho proyecto, el promotor presentó uno nuevo en septiembre de 2006 denominado "Master Plan para la estación de esquí Sierra de Béjar, Plan Director-Fase 3" que detalla con más concreción las actuaciones a ejecutar en la Alternativa C elegida. Dicho plan se sometió, de nuevo, a información pública (BOCyL de 26 de octubre de 2006), volviéndose a presentar alegaciones por parte de los mismos grupos (asociaciones en defensa del esquí, grupos políticos, sindicatos, asociaciones

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

ecologistas y particulares). Por último, se presentaron escritos al respecto, en febrero de 2007, por profesores de la Universidad de Salamanca y la Plataforma por el Parque Natural de Candelario.

Tras dichas alegaciones y las respuestas dadas por el promotor, se analizó dicha propuesta por la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Salamanca de 25 de enero de 2007 en la que todos sus miembros votaron favorablemente, salvo Dña. Teresa Tarazona (Jefa de Sección de Espacios Naturales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca), y D. Juan Carlos Velasco. Como Anexo consta un informe de la Sección de Espacios Naturales en el que se manifiesta que dicho proyecto no sólo afecta al Espacio Natural de Candelario, sino también al cercano Parque Regional de Gredos, considerándolo contrario al desarrollo sostenible por lo que debería desestimarse en su totalidad el proyecto presentado por una serie de motivos:

- Puede afectar la innivación artificial y las balsas proyectadas la hidrología de la zona.
- No se dice nada acerca de la gestión de los residuos sólidos urbanos de las siete mil personas que se prevé que visiten la estación de esquí.
- Puede afectar al abastecimiento de agua potable de las localidades de La Hoya y Navacarros.
- Se van a utilizar explosivos.

Posteriormente, con fecha 19 de abril de 2007, la Dirección General del Medio Natural **emite un informe desfavorable** sobre el mencionado proyecto en el que se establecen las siguientes conclusiones:

- Todas las nuevas actuaciones previstas en el Master Plan que modifican la alternativa C se consideran inviables por su elevado impacto ambiental. Por ello, se informan desfavorablemente todas las actuaciones previstas en el Circo La Cardosa, permitiendo a lo sumo la realización en esta zona de desbroces para delimitar itinerarios esquiables.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

- Se deben establecer medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Se considera que el nuevo proyecto presentado podría suponer un nuevo análisis de la viabilidad de la declaración del área como Espacio Natural Protegido, ya que se comprometen los valores naturales y paisajísticos que justificarían dicha declaración.
- El contenido de la cláusula final "Variaciones" es muy confuso.

Finalmente, por Resolución de 20 de diciembre de 2007 de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, se informó favorablemente dicho proyecto siempre y cuando se cumplan las siguientes actuaciones:

- Se informan DESFAVORABLEMENTE todas las actuaciones reflejadas en el documento "Master Plan" que modifican la alternativa C, así como el telesilla diseñado dentro de la citada alternativa C desde la zona del Regajo del Cerrojo al Canchal Negro y la cinta transportadora proyectada en la cumbre, en tanto no exista un PORN de Candelario, o un Plan de Gestión de la Red Natura 2000.
- En cuanto al telesilla Béjar 3, proyectado entre las Cimeras y el Canchal Negro, y al objeto de evitar, fuera de la época invernal, el acceso masivo e incontrolado de personas a la cumbre y a zonas protegidas y sensibles del Parque Regional de la Sierra de Gredos, sólo podrá funcionar en la temporada de esquí, debiendo estar parado el resto del año, al menos por encima de la cota 2.250 m.
- No se puede realizar ningún movimiento de tierra, ni ejecutar ninguna actuación original en las zonas del Regajo del Cerrojo y La Cardosa.
- Los cañones de nieve sólo podrán ser instalados fuera de las áreas incluidas en la Red Natura 2000.

- Los drenajes de la innivación artificial deben ir por cauces y regatos naturales, y debe garantizar que los embalses sirvan para abastecer el agua de las poblaciones. Asimismo, no puede afectar a las turberas y trampales del hábitat de interés comunitario "7140 Mires de transición".
- No se puede cubrir el Regato del Oso, sustituyéndose por pasos que permitan la práctica del esquí.
- Se deben habilitar dos rutas de senderismo fuera de la época de esquí.
- Igualmente, al no estar *"totalmente definidos los proyectos de ejecución de las infraestructuras de la alternativa C del anteproyecto, incluyendo las balsas de almacenamiento de agua, antes de su ejecución deberán contar con el visto bueno de la Dirección General del Medio Natural"*.

A la vista de lo informado, procedemos a ponerle de manifiesto **la argumentación jurídica** en la que se basa la presente Resolución, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

En primer lugar, debemos destacar el retraso en la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (en adelante, PORN) del Espacio Natural "Candelario" que ya fue incluido en el Plan Regional en el art. 18 de la Ley 8/1991 mencionada. En efecto, por la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 30 de abril de 1992, se iniciaron los trámites para la aprobación del mencionado PORN que afectaría a los términos municipales de Candelario, Béjar, Puerto de Béjar, Cantagallo, Navacarros, La Hoya y Vallejera de Riofrío de la provincia de Salamanca. Sin embargo, dieciséis años después, ni siquiera se ha sometido dicho documento a información pública, mientras que otros espacios iniciados en la misma fecha han concluido su tramitación como es el caso de Los Arribes del Duero declarado Parque Natural por la Ley 5/2002, de 11 de abril.

Este retraso en la tramitación de los espacios naturales protegidos de nuestra Comunidad Autónoma ha sido puesto de manifiesto, con carácter general, por esta Procuraduría en la Actuación de Oficio **OF/05-6/07:** en la Resolución dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, se recomendaba la realización de una serie de actuaciones para agilizar la tramitación de los PORNs de dichos espacios protegidos. Es cierto, tal como afirma la Consejería de Medio Ambiente, que no existe una desprotección ambiental de dicho espacio, ya que *"la mayor parte del territorio amparado en la Orden de inicio de su PORN está incluida en Red Natura, bien como LIC o como ZEPA o como ambos, por lo que cuenta ya con la protección prevista en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio)".* Igualmente, mientras se tramitan los instrumentos de protección, tanto la normativa estatal (art. 22 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad) como autonómica (art. 8 de la Ley 8/1991), ha fijado unas medidas de protección por lo que todos aquellos actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica del paraje precisan de una autorización por parte de las Administraciones Públicas implicadas.

Sin embargo, esta Procuraduría considera de gran importancia que, en la presente legislatura, se adopten las medidas oportunas para declarar el Espacio Natural Candelario, tal como resulta en la respuesta dada a la Pregunta Escrita núm. P.E./0700558, y de la comparecencia de la Consejera, Dña. María Jesús Ruiz Ruiz, ante la Comisión de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León el 10 de septiembre de 2007, y que, por su interés, como objetivo de acción política en la presente legislatura, pasamos a reproducir: *"Pretendemos también consolidar la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Declararemos en esta Legislatura diez nuevos espacios naturales. Estos serán: el Parque de la Sierra de Guadarrama, en Segovia; los Parques Naturales de las Hoces del Rudrón-Alto Ebro, Lagunas Glaciares de Neila y Sabinares del Arlanza, en Burgos; la Sierra de Quilamas y* ***CANDELARIO*** (el subrayado es nuestro) *en Salamanca; la Sierra de Ancares y*

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

Babia y Luna, en León; y, finalmente, el Parque Natural de la Laguna Negra y la Reserva Natural del Acebal de Garagüeta, en la provincia de Soria".

Además, la demora en la tramitación de los instrumentos de gestión de dicho espacio natural ha provocado una grave inseguridad jurídica para las actividades económicas que se pretenden desarrollar en su interior, entre las que se encontraría la estación de esquí "Sierra de Béjar". En la tramitación de los distintos proyectos presentados a la Administración autonómica –y que, posteriormente, analizaremos- se ha constatado que la indefinición del grado de protección de la zona ha provocado que cada desarrollo puntual de dicho centro turístico precise una autorización específica de la Dirección General del Medio Natural con la consiguiente controversia que ha surgido entre grupos detractores y defensores del deporte de la nieve.

En efecto, la evaluación de impacto ambiental favorable emitida en el año 1998 determinaba unos criterios muy restrictivos para el desarrollo del Centro turístico denominado "Sierra de Béjar", estableciendo expresamente que no se pretendía desarrollar una estación de esquí. No obstante, el artículo cuarto de la mencionada Declaración indicaba específicamente que *"cualquier variación en los parámetros y definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta Declaración de Impacto Ambiental deberá contar con el informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Salamanca".* De acuerdo con dicho artículo se han ejecutado una serie de actuaciones por las que "de facto" se ha construido una estación de esquí en su interior, publicitándose así en la página web: www.sierradebejar-lacovatilla.com.

Por lo tanto, esta Procuraduría ha podido comprobar la indefinición que existió en su momento hasta la última Declaración de Impacto Ambiental aprobada en el año 2007 que ha legalizado todas las infraestructuras ejecutadas con anterioridad. Sobre esta cuestión, esta Institución no puede pronunciarse, ya que entraría dentro del ámbito de discrecionalidad de que disponen todas las Administraciones para optar por la decisión más justa. Sin embargo, con la presente Resolución, se pretende instar a la Consejería de Medio Ambiente a que inspeccione y vigile el funcionamiento de la mencionada

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

estación de esquí para así constatar que, efectivamente, se han cumplido las condiciones ambientales impuestas en las diversas evaluaciones de impacto ambiental. En efecto, el art. 18 del Real Decreto Legislativo 1/2008 indica que *"corresponde al órgano sustantivo....el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado"*. Al tratarse de un espacio natural protegido, esta Procuraduría considera que dicha vigilancia debe llevarla a cabo la Consejería de Medio Ambiente.

De esta forma, se debe realizar, conforme también a lo establecido en el art. 61 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, una inspección de todas las infraestructuras ejecutadas en la mencionada estación de esquí con el fin de comprobar si se acomodan a las diversas evaluaciones aprobadas por la Consejería de Medio Ambiente. En el supuesto de que alguna de ellas incumpliese las previsiones señaladas, se acordará por el órgano competente de dicha Consejería la incoación del oportuno expediente sancionador y de restauración de la legalidad vulnerada, pudiendo incluso suspender el funcionamiento de la infraestructura ejecutada, tal como se prevé en el art. 22 del Texto Refundido: *"Sin perjuicio de lo señalado en el art. 20.5, si un proyecto de los sometidos obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental, se suspenderá su ejecución a requerimiento del órgano ambiental.... sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar"*. Sobre esta cuestión, el escrito de queja hace referencia a la construcción de alguna edificación –como el Bar Terraza situado en la cota 2250 m.- que no podría ser legalizado al estar contemplado en el Master Plan que ha sido desestimado. Igualmente, la construcción del edificio que alberga el centro asistencial y la escuela de esquí se ha llevado a cabo antes de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Como medida adicional, en la Declaración aprobada en diciembre de 2007 queda muy claro que *"en ningún caso las modificaciones podrán suponer el trazado de nuevas pistas o infraestructuras distintas a las de la alternativa aprobada"*, quedando excluida cualquier afección tanto a la zona de La Cardosa, como al Circo del Calvitero que *"constituyen las dos áreas de mayor valor del futuro Espacio Natural Protegido"*. Por lo tanto, desde esta Procuraduría, se recomienda a la Consejería de Medio Ambiente que extreme la vigilancia para evitar que el desarrollo de esta estación de esquí pueda afectar a la preservación de dichos parajes, evitando así la construcción de nuevas pistas.

Por último, consideramos que debe interpretarse restrictivamente el punto tercero de la Declaración del año 2007: *"No estando totalmente definidos los proyectos de ejecución de las infraestructuras de la alternativa C del anteproyecto, incluyendo las balsas de almacenamiento de agua, antes de su ejecución deberán contar con el visto bueno de la Dirección General del Medio Natural"*. En efecto, al existir un informe desfavorable de dicho órgano directivo, las posibles autorizaciones no pueden en ningún lugar desvirtuar las restricciones impuestas por la Administración para el desarrollo de la estación de esquí.

En conclusión, con la presente Resolución, esta Procuraduría pretende que la Consejería de Medio Ambiente adopte las medidas precisas para la preservación del espacio natural Candelario, ya que como advierte el informe de la Dirección General del Medio Natural de abril de 2007 recogido en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en enero de 2008, *"el estatuto de Espacio Natural Protegido, y la valoración positiva de la preservación del entorno que conlleva, suele tener una repercusión económica positiva en los términos municipales afectados"*. La falta de protección, prosigue el mencionado informe, *"podría conllevar no sólo un deterioro ambiental y paisajístico, sino una merma considerable de ciertas potencialidades económicas"*.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

Procurador del Común consideramos oportuno formular la siguiente ***Resolución formal***:

1. ***Que se agilice la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del espacio natural protegido denominado "Candelario" sometiendo a información pública dicho documento, con el fin de acabar con la indefinición jurídica de las medidas de protección que se deben acordar, para así cumplir el objetivo señalado por la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en su comparecencia de 10 de septiembre de 2007 ante la Comisión de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible de las Cortes de Castilla y León.***

2. ***Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se adopten las medidas pertinentes por parte de la Consejería de Medio Ambiente para inspeccionar todas aquellas infraestructuras ejecutadas en la estación de esquí "Sierra de Béjar" y constatar su adecuación a las previsiones fijadas en las Declaraciones de impacto ambiental aprobadas en su momento.***

3. ***Que, en el supuesto de que algunas de estas no se acomoden a las previsiones fijadas en las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas en los años 1998 y 2007, se acuerde la incoación de los oportunos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, pudiendo incluso suspender el funcionamiento de todas aquellas infraestructuras que no puedan ampararse en las autorizaciones concedidas, conforme a las previsiones establecidas en la Ley de Prevención Ambiental y en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.***

4. ***Que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca vigile especialmente que ni se construyan nuevas pistas de esquí, ni se desarrollen las actuaciones previstas en el "Master Plan" presentadas***

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Procurador del Común de Castilla y León

por el promotor del proyecto, al haberse informado todas estas previsiones desfavorablemente en la Resolución de 20 de diciembre de 2007, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Anteproyecto para acondicionamiento de la estación de esquí "Sierra de Béjar".

5. ***Que, mientras no se apruebe el PORN del Espacio Natural "Candelario", se interpreten de manera restrictiva las previsiones fijadas en el punto tercero de la Declaración de Impacto Ambiental del año 2007, sin que, en ningún caso, puedan afectar estas infraestructuras ni al Circo del Calvitero, ni a la zona de La Cardosa, que constituyen las dos áreas de mayor valor del futuro Espacio Natural Protegido.***

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique la aceptación o el rechazo motivado de la misma por parte del órgano que corresponda de la Consejería de Medio Ambiente **en el plazo de dos meses**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución, modificada por la Ley 11/2001, de 22 de noviembre. En el caso de que se acepte, se ruega dé traslado, si es posible, a esta Procuraduría para su conocimiento de copia de los actos administrativos que lleve a cabo para cumplir esta Resolución emitida.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente

EL PROCURADOR DEL COMÚN

Fdo.: Javier Amoedo Conde

Plaza de San Marcos, nº 5 • Telf.: 987 27 00 95 • Fax: 987 27 01 43 • e-mail: pccyl@pccyl.es • 24001 LEÓN